

1019949-24.2022.8.26.0001

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Aluísio Moreira Bueno

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional I - Santana

Vara: 2ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... é aumentar o risco de furto, roubo, contágios de doenças etc.).

Desta maneira, não se pode transmitir aos consumidores os riscos advindos da atividade lucrativa.

Nos termos do artigo 734, caput, do Código Civil: "O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional I - Santana

2ª Vara do Juizado Especial Cível

Avenida Engenheiro Caetano Álvares, 594, Casa Verde - CEP 02546-000, Fone: (11) 3489-4411, São Paulo-SP - E-mail: santana2jec@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Reclamação:

1019949-24.2022.8.26.0001 - Procedimento do Juizado Especial Cível

Requerente:

Andre Iovine Pastre

Requerido:

American Airlines INC

MM(a). Juiz(a) de Direito Dr(a): Aluísio Moreira Bueno

I- VISTOS.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, "caput", da Lei nº 9.099/95.

II- FUNDAMENTAÇÃO.

Narra o autor que, devido a culpa da ré, houve atraso em voo de 72h, não obtendo plena assistência. Pleiteia reembolso e compensação por danos morais.

Antes de se adentrar o mérito propriamente dito, cumpre registrar explicações acerca de recente decisão do Colendo STF no RE 636331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, e no ARE 766618/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, julgados em 25/05/2017.

Preleciona Márcio André Lopes Cavalcante, com acréscimos meus entre colchetes:

A limitação indenizatória prevista nas Convenções de Varsóvia e de Montreal abrange apenas a reparação por danos materiais, não se aplicando para indenizações por danos morais.

[Assim, entendem o STF e STJ:

CONTROVÉRSIA RELATIVA À PRESCRIÇÃO E DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL E

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência dominante desta Suprema Corte, porquanto observado o distinguishing entre o caso dos autos e o caso paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, cuja abrangência restringe-se à limitação indenizatória de dano material, não há que se cogitar violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (ARE n. 1.268.616, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.3.2021) (...) A condenação da recorrente à indenização por danos morais fundamentou-se no Código de Defesa do Consumidor, estando o acórdão recorrido em harmonia com a orientação jurisprudencial prevalecente neste Supremo Tribunal. 8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Ministra CÂRMEN LÚCIA Relatora (STF - RE: 1344672 MG 4952558-88.2008.8.13.0145, Relator: CÂRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/09/2021, Data de Publicação: 08/09/2021) As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC. STJ. 3ª Turma. REsp 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 09/06/2020 (Info 673). No mérito, a demanda PROCEDE EM PARTE.

Primeiramente, o mau tempo configura fortuito interno, pois inerente à atividade da ré. Não se trata de evento completamente estranho (ex: pandemia de covid-19). Portanto, a ré deverá responder pelos prejuízos sofridos.

Nesse contexto, o autor teve que adquirir vestimentas, alimentos e hospedagem. É inaceitável que ele devesse se submeter a dormitório compartilhado, oferecido pela ré. A requerida simplesmente concede a solução de mais baixo custo, pouco importando com a segurança patrimonial e física do autor (ter que dormir com estranhos é aumentar o risco de furto, roubo, contágios de doenças etc.).

Desta maneira, não se pode transmitir aos consumidores os riscos advindos da atividade lucrativa.

Nos termos do artigo 734, caput, do Código Civil: "O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade".

No que concerne à responsabilidade do transportador, o passageiro, ao celebrar o respectivo contrato, implicitamente espera que seja levado ao seu destino com segurança e, caso ocorra alguma eventualidade, é evidente a responsabilidade objetiva do transportador pela total indenização. O transportador assume obrigação de resultado, e a sua não obtenção importa responsabilidade objetiva, sendo irrelevante para o deslinde da causa eventual fato de terceiro, nos termos do artigo 735 do Código Civil.

Compete à prestadora de serviços executar sua tarefa de maneira satisfatória ou responder pelos resultados danosos. Portanto, estabelecida a responsabilidade da ré, deve promover a respectiva indenização.

Antes, porém, é necessário realizar a conversão de do valor em dólar (fl. 08) para real. Para tanto, entende o STJ:

Contrato em moeda estrangeira na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
16 de junho de 2020, 8h00

Por José Rogério Cruz e Tucci

"Pouco tempo depois, a mesma 3ª Turma, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.447.291-RS, com voto condutor do ministro Marco Aurélio Bellizze, averbou que:

'... Do mesmo modo, o entendimento trazido nas razões recursais de que a conversão da dívida contraída em dólar somente se realizaria ao câmbio vigente na data do efetivo pagamento (REsp n. 647.672) encontra-se há muito tempo superado, conforme demonstrado na decisão agravada.

Em recente julgado (Resp. n. 1.323.219), firmou-se ainda orientação no sentido de que a dívida contraída em moeda estrangeira deverá ser convertida em moeda nacional com base na cotação da data de contratação, incidindo a partir daí correção monetária" (v., em senso idêntico, 4ª T., Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.325.603-SP, rel. min. Marco Buzzi).'

Seguindo essa mesma tese, de forma deveras didática, a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao ensejo do julgamento do Agravo Interno do Agravo em Recurso Especial n. 1.286.770-RJ, da relatoria do ministro Raul Araújo, proclamou, in verbis:

'As dívidas fixadas em moeda estrangeira deverão, no ato de quitação, ser convertidas para a moeda nacional, com base na cotação da data da contratação, e, a partir daí, atualizadas com base em índice oficial de correção monetária. Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação, mesmo nos casos de responsabilidade contratual'."

<https://www.conjur.com.br/2020-jun-16/paradoxo-corte-contrato-moeda-estrangeira-jurisprudencia-stj>

Consulta em 26-11-2021

Deste modo, como as contratações de compra e venda, e de prestação de serviços, deram-se em 27-04-22 (fls. 08 e ss), tem-se o seguinte, a partir do site do Banco Central (<https://www.bcb.gov.br/conversao>):

Noutro giro, como o valor acima (R\$3.100,90) não supera o limite de 4.150 DES (Direitos Especiais de Saque), segundo o art. 22, 1, da Convenção de Montreal (Artigo 22 – Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da Bagagem e da Carga - 1. Em caso de dano causado por atraso no transporte de pessoas, como se especifica no Artigo 19, a responsabilidade do transportador se limita a 4.150 Direitos Especiais de Saque por passageiro.), a ré deverá pagar a quantia pleiteada na exordial.

Atualmente (data da prolação da sentença), 4.150 DES equivalem a R\$30.408,53 (<https://cuex.com/pt/xdr-brl>).

Sobre os danos morais, reconhece o TJ-SP:

RELAÇÃO DE CONSUMO - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Atraso dos voos de ida e de volta que totalizou 50 horas. Recorrida que, além de não justificar a contento o descumprimento contratual operado, não prestou qualquer

assistência à consumidora, que teve de pernoitar no aeroporto. Responsabilidade da ré pelo evento que não foi alvo de insurgência em sede recursal. Danos morais reconhecidos. Valor arbitrado que, entretanto, deve ser majorado, considerando a extensão dos danos experimentados. Tarifação da indenização prevista pela Convenção de Varsóvia não aplicável na espécie. Tese fixada conforme Tema 210 refere-se exclusivamente à indenização de por danos materiais. Precedentes do TJSP. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - RI: 00048941520208260003 SP 0004894-15.2020.8.26.0003, Relator: Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro, Data de Julgamento: 05/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 05/05/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Sentença de parcial procedência. Insurgência da requerida. Atraso do voo em, aproximadamente, 50 horas, constitui falha na prestação de serviço disponibilizado pela companhia aérea. Dano material afastado - Empresa deve ressarcir somente os valores que tiveram que arcar, em complementação à assistência material recebida e não em transporte particular utilizado quando da finalização da prestação de serviços. Dano moral configurado, em razão da falha na prestação de serviços, porém, adequado às circunstâncias da hipótese analisada. Indenização fixada em R\$20.000,00 que deve ser reduzida. À autora Larissa, que se encontrava em tratamento médico, fixa-se a indenização em R\$7.000,00. À co-autora Sarah, acompanhante, fixa-se em R\$5.000,00. Aplicabilidade dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença parcialmente reformada, para afastar a condenação por danos materiais e reduzir a indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10237216020208260002 SP 1023721-60.2020.8.26.0002, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 14/10/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/10/2020)

Da lógica dos fatos e da prova existente, é notório que a situação fática vivenciada pelo autor violou a dignidade da pessoa humana, gerando perda de tempo irrecuperável, dor e sofrimento que extrapolam a esfera contratual, sendo manifesta a configuração do dano moral.

Caracterizado o ato ilícito praticado pela ré, cabível a condenação por danos morais, cujo valor deve ser arbitrado levando-se em conta a intensidade do dano e o caráter duplice da reparação, bem como atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Passa-se à análise do valor de indenização por danos morais.

A matéria referente à fixação do quantum indenizatório pelos danos morais sofridos, no Direito Brasileiro, é delicada, e fica sujeita à ponderação do magistrado, fazendo-se necessário, para encontrar a solução mais adequada, que se observe o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, tal como já decidido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não havendo critérios determinados e fixos para a quantificação do dano moral, sendo, portanto, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto (RESP 435119; Relator Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; DJ 29/10/2002).

Considerando ter havido abalos nos direitos de personalidade do autor, fixo a indenização por dano moral em R\$10.000,00, quantia que atende ao quantum fixado pelo TJ-SP no RI: 00048941520208260003 SP 0004894-15.2020.8.26.0003, Relator: Cláudia Maria Chamorro Reberte Campaña -Sto. Amaro, Data de Julgamento: 05/05/2021, 3ª Turma Recursal Cível - Santo Amaro, Data de Publicação: 05/05/2021: 1012835-02.2020.8.26.0002

Classe/Assunto: Apelação Cível / Atraso de voo

Relator (a): Marino Neto

Comarca: São Paulo

Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Privado

Data do julgamento: 12/03/2021

Data de publicação: 12/03/2021

Ementa: TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS ATRASO DE

VOO PERDA DE CONEXÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA AUTORA Indenização por danos morais Sentença que utilizou da Convenção de Montreal/Varsóvia para fixar a indenização por danos morais - Voo para Sidney com conexão em Santiago Atraso de mais de 32 horas As Convenções de Montreal e Varsóvia somente prevalecem ante o Código de Defesa do Consumidor nos casos em que consumidores buscam indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem em voos internacionais - Tema 210/STF Aplicação do CDC Mau tempo não comprovado Dano moral indenizável - Fixação em R\$ 10.000,00 Inteligência dos arts. 790 e 731 do CC - Sentença reformada. Recurso da autora provido. Recurso do réu não provido (grifei).

Neste contexto, considerando a extensão dos danos experimentados pela autora, que emergem do evento lesivo consistente no duplo atraso de voo, sem a prestação de assistência suficiente pela recorrida, de rigor a majoração dos danos morais para R\$ 10.000,00

Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para majorar o valor da indenização por danos morais R\$ 10.000,00, mantendo, no mais, a r. sentença tal como lançada.

Não há honorários advocatícios a serem fixados (art. 55, da Lei n. 9099/95).

É o voto .

Cláudia Maria Chamorro Reberte Campanha
Relatora

O valor também encontra amparo em outros acórdãos do TJ-SP: a) na AC 10414994020208260100 SP 1041499-40.2020.8.26.0100, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 17/01/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2021, manteve-se a condenação em R\$10.000,00 para compensação por danos morais; b) na AC: 10121569620208260100 SP 1012156-96.2020.8.26.0100, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020, majorou-se a indenização extrapatrimonial para R\$10.000,00.

Finalmente, a lei 14.034/20 não extinguiu a existência de danos morais in re ipsa no âmbito de transporte aéreo. Nesse diapasão, o TJ-SP, mesmo após a publicação da referida lei, em 05-08-20, compreende ser possível a sua ocorrência:

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Indenização por danos morais. Aplicação do CDC. Cancelamento de voo decorrente de problemas na infraestrutura aeroportuária. Situação narrada constitui fortuito interno. Chegada ao destino com atraso de aproximadamente 20 horas, sem a prestação de assistência adequada. Falha na prestação dos serviços contratados. Dano moral in re ipsa. Manutenção do valor da indenização. Observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Juros de mora contados a partir da citação. Incidência do art. 405 do Código Civil, por se tratar de ilícito cometido em relação contratual. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10180510420218260003 SP 1018051-04.2021.8.26.0003, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 09/05/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2022)

Ação indenizatória por danos morais - Transporte aéreo nacional - Santa Rita/RS com destino a São José do Rio Preto, com conexões em Porto Alegre e Campinas - Cancelamento dos voos contratados, realocando-se a autora em voo partindo no dia seguinte e chegada ao destino final com aproximadamente 24 horas de atraso, ocasionando perda de compromisso previamente agendado - Procedência - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Prestação de serviços inadequada importando em responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC)- Falha na prestação de serviço evidenciada - Cancelamento dos voos contratados devido à reestruturação de malha aérea destituída de indício mínimo de prova a respeito, além de fato

inerente ao próprio risco da atividade empresarial do transporte aéreo, não caracterizando caso fortuito ou força maior - Fortuito interno caracterizado - Danos morais caracterizados - Damnum in re ipsa, evidenciado com o próprio ato ilícito - Recurso negado. Danos morais - Verba indenizatória - Redução - Possibilidade - Indenização comportando redução em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo a extensão do dano (art. 944 do CC)- Recurso provido em parte. Juros moratórios - Danos morais - Termo inicial - Culpa contratual - Juros de mora da citação - Precedentes do STJ - Recurso negado. Recurso provido em parte.* (TJ-SP - AC: 10031000420218260068 SP 1003100-04.2021.8.26.0068, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 05/05/2022, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/05/2022) Mais, creio, é desnecessário acrescentar.

III- DECISÃO.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO: 1) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de R\$3.100,90, corrigido monetariamente, pelos índices do TJ-SP, desde o desembolso (abril de 2022 - fl. 08), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; 2) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a ré ao pagamento de R\$10.000,00, a título de compensação por danos morais, devidamente corrigidos a partir da emissão desta sentença pelos índices do TJSP ("A correção monetária da indenização do dano moral inicia a partir da data do respectivo arbitramento; a retroação à data do ajuizamento da demanda implicaria corrigir o que já está atualizado" STJ, Min. Ari Pagendler - e Súmula 362: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."), e juros de mora de 1% ao mês também a contar da data da prolação desta sentença, conforme entendimento recente da 4ª Turma do STJ, que vem consolidando que em casos de responsabilidade contratual, os juros de mora tem incidência a partir do arbitramento da condenação, pois, conforme esclareceu a Ministra Maria Isabel Galloti, não há como incidirem antes desta data juros de mora sobre a quantia que ainda não fora estabelecida em juízo. Assim, extingo a fase cognitiva, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.

Recurso: O recurso, cujo prazo para interposição por advogado é de 10 (DEZ) dias a contar da ciência da sentença, deve vir acompanhado do preparo (1% do valor atualizado da causa - observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - mais 4% do valor atualizado da condenação OU, se não houver condenação, mais 4% sobre o valor atualizado da causa - também observado o recolhimento mínimo de 05 UFESPs - Guia DARE-SP - Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - SP - Código da Receita 230-6), CONFORME CONSTA DO PORTAL DO TJ/SP (<https://tjssp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>).

Existindo mídias ou outros objetos que devam ser remetidos pela via tradicional (malote) à superior instância, o valor da taxa do porte de remessa e de retorno é de R\$ 43,00, correspondente a um volume de autos para cada objeto a ser encaminhado (Art. 1.275, § 3º das NSCGJ). Recolhimento em favor do Fundo Especial de Despesa do Tribunal - FEDT - Código 110-4. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção, não sendo aplicável o art. 1.007, § 2º, do CPC.

Na hipótese de eventual pedido de concessão de assistência jurídica gratuita, cabe ressaltar que o art. 4º da Lei nº 1060/50 prevê a possibilidade de concessão pela só declaração do autor na inicial de sua necessidade. Entretanto, o art. 5º, LXXIV da CF não exclui a possibilidade de apreciação pelo Juiz das circunstâncias em que o pedido ocorre, vez que exige a comprovação da insuficiência de recursos para a concessão da assistência judiciária àqueles que a alegam, razão por que a parte

deve, juntamente com o eventual pedido de concessão da assistência jurídica gratuita, apresentar cópia de suas três últimas Declarações de Imposto de Renda ou de sua carteira de trabalho ou de seus três últimos holerites ou o Comprovante de Situação Cadastral Regular no CPF, acompanhado do extrato dos últimos três meses de toda(s) a(s) sua(s) conta(s) corrente(s), o que revela todo o seu relacionamento comercial junto ao BACEN (Banco Central do Brasil), sob pena de INDEFERIMENTO do pedido de concessão da assistência jurídica gratuita.

Os extratos das contas bancárias a partir da lista de relacionamentos com instituições financeiras podem ser obtidos de maneira gratuita pela própria parte por meio do sistema Registrato, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil mediante cadastro do interessado (<https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/registrato>).

SE PLEITEADA, HOMOLOGO, DESDE JÁ, A DESISTÊNCIA DO PRAZO RECURSAL e dou por transitada em julgado esta sentença.

Execução da sentença: 1- Transitada em julgado a sentença, providencie o devedor, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor atualizado da condenação, por meio de depósito judicial (conforme instruções que constam do PORTAL DE CUSTAS do TJ/SP), nos termos do art. 523 do CPC, independente de citação ou intimação, sob pena da incidência da multa de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 52, III e IV, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 523, § 1º, do CPC, bem como, se houver condenação por litigância de má-fé, o pagamento da respectiva multa, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio da Guia FEDTJ (Fundo Especial de Despesa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Código "442-1 - Multas Processuais - Novo CPC"), independente de citação ou intimação, sob pena da EXPEDIÇÃO de certidão para inscrição na dívida ativa da Fazenda Pública Estadual, o que, se o caso, desde já DETERMINO. 2- Com o pagamento: 2.1- Expeça-se mandado de levantamento do depósito em favor do credor. 2.2- Se o valor a ser levantado for superior a cinco mil reais (R\$ 5.000,00), deverá o credor juntar aos autos o Formulário MLE preenchido, disponível no endereço eletrônico: <http://www.tjsp.jus.br/Download/Formularios/FormularioMLE.docx>, nos termos do comunicado conjunto nº 474/2017, disponibilizado no DJE de 20/02/2017, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. 2.3- Se houver nos autos patrono constituído, atenda-se o art. 1.113, § 3º das NSCGJ: "procuração com os poderes bastantes para receber e dar quitação". 3- Sem o pagamento ou em caso de discordância do valor depositado: 3.1- Para o credor sem advogado: instaure-se incidente de cumprimento de sentença e, após, encaminhem-se os autos ao Contador para cálculo do débito; 3.2- Para o credor com advogado: apresente o cálculo do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a multa de 10% do artigo 523, § 1º do CPC, por meio de petição nos autos de incidente de cumprimento de sentença, na forma estabelecida no Comunicado CG nº 1789/2017, publicado no DJE de 02 de agosto de 2017. 4- Em caso de obrigação diversa do pagamento em dinheiro, SOMENTE se houver descumprimento, manifeste-se o credor, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do decurso do prazo para cumprimento da obrigação. 5- No silêncio, presume-se a satisfação da obrigação, arquivando-se o processo com a baixa definitiva no sistema, independente de nova intimação.

Os interessados, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, poderão pedir a restituição, desde já deferida, dos documentos, apresentados ao ofício de justiça, cuja digitalização em PDF seja tecnicamente inviável devido ao grande volume, por motivo de ilegibilidade (como papéis antigos ou escritos desgastados), em razão do meio em que originalmente produzidos (como mídias, mapas, plantas, radiografias e assemelhados) ou por que devam ser entregues no original, presumindo-se, no silêncio, a concordância com sua inutilização e encaminhamento à reciclagem.

Informo que:

1- Nos Juizados Especiais Cíveis, os prazos processuais contam-se da data da intimação ou da ciência do ato respectivo, e não da juntada do comprovante da intimação (Enunciado 13 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento" (Enunciado 74 do FOJESP - Fórum dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo);

2- A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor (Enunciado 5 do FONAJE - Fórum Nacional de Juizados Especiais), e, portanto, também para efeito de intimação.

P.I.C.

São Paulo, 25 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI N° 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA